

Nama: Amelia Reza Putri

NIM: (2474207004)

Mata Kuliah: Hukum Lingkungan

Pasal yang Dianalisis	Ketentuan pada UU No. 32 Tahun 2009 (Rezim PPLH Klasik)	Ketentuan pada UU No. 6 Tahun 2023 (Rezim Omnibus Law Cipta Kerja)	Analisis Kritis (Ekonomi Politik, Tata Kelola, & Manajemen Risiko Ekologis)
Pasal 1 Angka 35 (Definisi Rezim Perizinan)	Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.	Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Dekonstruksi <i>Command and Control</i> Menjadi Integrasi Administratif: Perubahan terminologi dari "Izin Lingkungan" menjadi "Persetujuan Lingkungan" bukanlah sekadar permutasi semantik atau kebetulan linguistik belaka, melainkan sebuah rekayasa hukum yang mengubah paradigma fundamental tata kelola lingkungan di Indonesia. Dalam arsitektur UU 32/2009, Izin

			Lingkungan memiliki kedudukan hukum yang mandiri dan bertindak sebagai instrumen <i>command and control</i> (komando dan pengendalian) negara yang sangat absolut. Jika Izin Lingkungannya cacat atau dicabut oleh pengadilan, maka Izin Usaha secara otomatis akan gugur. Namun, rezim UU Cipta Kerja mengeliminasi "senjata pemungkas" ini. "Persetujuan Lingkungan" secara yuridis didowngrade posisinya menjadi sekadar dokumen teknis atau salah satu "persyaratan dasar" yang dilebur (diintegrasikan) ke dalam entitas yang lebih besar bernama "Perizinan Berusaha". Tujuan utama dari peleburan ini murni didorong oleh motif <i>Investment Security</i>
--	--	--	--

			(keamanan berinvestasi). Pemerintah ingin memastikan bahwa proyek-proyek raksasa bernilai triliunan rupiah (seperti kawasan industri, smelter, atau infrastruktur) tidak dapat dihentikan atau dibatalkan secara sporadis hanya karena adanya sengketa administratif pada aspek teknis lingkungannya.
Pasal 22 (Kriteria Wajib Amdal)	(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak; b. luas wilayah	(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak... (poin a s.d. g dipertahankan). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal	Transisi Menuju Sistem <i>Risk-Based Approach</i> (Pendekatan Berbasis Risiko): Secara tekstual pada tingkat undang-undang, kriteria dampak penting tampaknya tidak banyak diubah. Namun, delegasi wewenang ke Peraturan Pemerintah (PP No. 22 Tahun 2021) membawa

	penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	perubahan radikal melalui pengenalan <i>Risk-Based Approach</i> (Pendekatan Berbasis Risiko) yang diadopsi dari model perizinan di negara-negara <i>Anglo-Saxon</i>. UU 2009 cenderung memukul rata kewajiban pengawasan lingkungan untuk spektrum usaha yang sangat luas, yang membebani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rezim Cipta Kerja, hanya entitas bisnis yang masuk dalam kategori "Risiko Tinggi" (seperti pertambangan masif, industri kimia dasar, atau pembabatan hutan skala besar) yang diwajibkan menyusun Amdal. Sementara itu, untuk usaha dengan klasifikasi Risiko
--	--	--	---

			Menengah Tinggi, Menengah Rendah, hingga Rendah, rezim ini menderegulasi kewajiban tersebut menjadi cukup UKL-UPL reguler atau bahkan sekadar Nomor Induk Berusaha (NIB) ditambah SPPL. Restrukturisasi stratifikasi risiko ini bertujuan memangkas rantai birokrasi, menurunkan <i>cost of compliance</i> (biaya kepatuhan hukum) bagi pengusaha, sekaligus mengakselerasi pembukaan lapangan kerja baru tanpa dihambat oleh proses penyusunan dokumen ekologis yang memakan waktu berbulan-bulan dan biaya miliaran rupiah.
Pasal 24 (Otoritas	(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinilai	(1) Dokumen Amdal... dinilai oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh	Resentralisasi Kewenangan Administratif dan Pemangkas

Penilai Amdal)	oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota...	lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat. (2) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.	Birokrasi Otonomi Daerah: Ketentuan dalam UU 32/2009 merepresentasikan puncak semangat Otonomi Daerah, di mana kekuasaan yang sangat besar diberikan kepada level Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Komisi Penilai Amdal (KPA) di wilayah administrasinya masing-masing. Namun, dalam kacamata makroekonomi dan persepsi pemerintah pusat, institusi KPA Daerah seringkali berubah wujud menjadi sumber inefisiensi, praktik rente (pungutan liar), hambatan birokrasi, dan <i>bottleneck</i> investasi akibat fenomena "raja-raja kecil" di daerah. Melalui UU Cipta Kerja, terjadi re-
------------------------------	--	--	---

			sentralisasi (penarikan kembali wewenang ke ibu kota). Entitas KPA dihapus secara permanen dan digantikan oleh "Tim Uji Kelayakan" yang dikendalikan penuh oleh Pemerintah Pusat. Konsekuensi logis dari kebijakan ini adalah tereduksinya wewenang Pemerintah Daerah dalam mengatur tata ruang ekologisnya sendiri. Pemerintah membenarkan langkah ini demi standarisasi nasional, percepatan perizinan bagi Proyek Strategis Nasional (PSN), dan mencegah perbedaan standar kelayakan lingkungan yang selama ini tumpang tindih antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya.
--	--	--	--

Pasal 26 (Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat)	(1) Dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.	(1) Dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibatasi hanya pada masyarakat yang terkena dampak langsung.	Amputasi Hak Veto Ekologis dan Restriksi Akses Publik (<i>Shrinking Civic Space</i>): Ini adalah salah satu modifikasi pasal yang memicu gelombang protes terbesar di Indonesia. UU 2009 dirancang dengan filosofi demokrasi deliberatif, memberikan ruang partisipasi yang sangat luas dan inklusif. Frasa "pemerhati lingkungan hidup" dan "masyarakat terpengaruh" memberikan <i>legal standing</i> (kedudukan hukum) yang tak terbantahkan bagi entitas seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sipil (seperti WALHI, AMAN, atau Greenpeace), pakar independen, maupun
--	--	---	---

			masyarakat adat lintas provinsi untuk turut serta menolak atau mengkritisi proyek ekstraktif sejak fase awal penyusunan Amdal. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, terjadi penutupan ruang sipil secara dramatis. Ruang dengar pendapat dibatasi secara restriktif dan rigid <i>hanya</i> untuk warga lokal yang berbatasan langsung dengan pabrik atau area konsesi (masyarakat terdampak langsung). Secara ideologis, ini merupakan strategi pemerintah dan korporasi untuk membungkam potensi penolakan sistematis, unjuk rasa skala besar, dan litigasi publik dari kelompok aktivis terorganisir yang kerap dianggap pemerintah
--	--	--	---

			memperlambat masuknya Penanaman Modal Asing (FDI).
Pasal 36 (Eksistensi Mandiri Izin Lingkungan)	(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup...	DIHAPUS (Substansinya dilebur dan diubah konsepnya menjadi bagian internal dari Perizinan Berusaha Terintegrasi).	Subordinasi Hukum Lingkungan di Bawah Hukum Investasi: Penghapusan eksistensi Pasal 36 merupakan konsekuensi yuridis dari perubahan paradigma di Pasal 1. Dihapusnya pasal ini menandai berakhirnya era di mana dokumen lingkungan hidup diposisikan sebagai "panglima" atau syarat absolut yang berdiri secara independen. Dalam skema <i>Online Single Submission</i> (OSS) pasca Cipta Kerja, pemisahan antara perizinan ekonomi dan perizinan ekologi dihilangkan. Persyaratan perlindungan lingkungan diturunkan derajatnya

			menjadi <i>sub-koordinat</i> atau sekadar <i>checklist</i> administratif yang menyatu di dalam nomor perizinan berusaha. Secara konseptual, perubahan ini memfasilitasi kecepatan arus modal masuk, namun di sisi lain menimbulkan kerentanan baru di mana kualitas perlindungan lingkungan bisa terabaikan demi mengejar efisiensi waktu peluncuran sebuah bisnis ke pasar modal.
Pasal 40 (Efek Domino Pembatalan Izin)	(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha	DIHAPUS	Proteksionisme Keberlanjutan Investasi dan Pemberangusan <i>Kill Switch</i>: Jika kita menganalisis dari sudut pandang <i>Corporate Defense Mechanism</i>, Pasal 40 UU PPLH 2009 adalah pasal yang

	dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.		paling ditakuti dan diincar oleh korporasi industri ekstraktif (pertambangan, perkebunan kelapa sawit, HTI) untuk dihancurkan. Ayat (2) pada masa lalu berfungsi sebagai "tombol kiamat" (<i>kill switch</i>). Jika ada elemen administratif sekecil apapun dari sebuah Izin Lingkungan yang digugat oleh LSM dan dinyatakan cacat hukum atau batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka seluruh Izin Usaha perusahaan tersebut (yang mungkin bernilai ratusan triliun) akan otomatis gugur secara hukum dan operasi harus dihentikan total seketika. Penghapusan pasal ini merupakan perwujudan tameng
--	---	--	---

			yudisial (<i>judicial shield</i>) bagi para oligarki dan konglomerasi bisnis. Di era Cipta Kerja, jika terjadi pelanggaran atau sengketa dokumen lingkungan, sanksinya tidak lagi berimbas pada penghentian total operasi usaha. Roda pabrik tetap berputar, mesin tetap menyala, dan ekonomi tetap berjalan, sementara perbaikan dokumen atau pembayaran denda dilakukan secara paralel.
Pasal 59 (Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun / B3)	(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. (2) Dalam hal B3 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti	(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. (3) Setiap orang yang memproduksi limbah B3 dan tidak mampu mengelola sendiri dapat menyerahkannya kepada pihak lain.	Komersialisasi Relaksasi Limbah dan Implementasi Semu <i>Circular Economy</i>: Perubahan fundamental di sini adalah dihilangkannya keharusan memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 yang terpisah. Kewajiban

	ketentuan limbah B3. (3) ... (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(4) Pengelolaan limbah B3 terintegrasi dalam Perizinan Berusaha dan/atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	tersebut kini dikompresi menjadi satu kesatuan dalam "Perizinan Berusaha Induk". Implikasi terbesarnya baru terlihat pada aturan turunan Omnibus Law (seperti PP No. 22 Tahun 2021), di mana pemerintah mengeluarkan beberapa jenis limbah masif nan berbahaya—seperti <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA) yang merupakan sisa pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara, serta <i>Spent Bleaching Earth</i> (SBE) dari pabrik sawit—dari daftar kategori limbah B3 menjadi limbah Non-B3 terdaftar. Narasi yang dibangun negara adalah untuk mendorong konsep Ekonomi Sirkular (<i>Circular Economy</i>)
--	--	---	---

			<i>Policy</i>), dengan alasan FABA dapat dimanfaatkan murah sebagai bahan baku industri semen atau <i>paving block</i>. Namun, dari kacamata ekologi politik, relaksasi tata kelola limbah padat karbon ini adalah pemberian diskon besar-besaran, subsidi tak langsung, dan hadiah bagi oligarki energi fosil serta pengusaha batubara, yang memungkinkan mereka menghemat triliunan rupiah dari ongkos penanganan <i>toxic waste</i> yang sebelumnya sangat mahal dan terawasi sangat ketat.
Pasal 76 (Konstruksi Sanksi Administratif)	(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam	(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha... (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan	Kuantifikasi Kerusakan Alam Menjadi Komoditas Moneter (<i>Monetization of Ecological Sanctions</i>): Secara struktural, ada penambahan

	pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.	pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.	instrumen baru pada UU 6/2023, yakni "denda administratif" yang posisinya disisipkan di atas sanksi pembekuan/pencabutan izin. Perubahan hirarki hukuman ini mencerminkan metamorfosis filosofi negara. Pada UU 2009, sanksi didesain untuk menciptakan efek jera spasial, yakni menghentikan segera aktivitas fisik yang merusak (pembekuan). UU Cipta Kerja mengubah cara pandang ini dengan mengkapitalisasi (menguangkan) kesalahan korporasi. Sebelum otoritas mencabut izin usaha yang bisa berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan terhentinya kontribusi pada Produk
--	--	---	--

			Domestik Bruto (PDB), negara lebih memprioritaskan penjatuhan sanksi finansial (denda miliaran hingga triliunan rupiah). Paradigma baru ini menggeser kejahatan lingkungan dari sebuah tragedi moral yang harus dihancurkan, menjadi semacam "utang operasional" yang dapat ditebus, dilunasi, dan berkontribusi secara pragmatis dalam mengisi pundi-pundi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tengah defisit anggaran negara.
Pasal 88 (Pertanggungj awaban Mutlak / Strict Liability)	Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang	Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup	Dekonstruksi Doktrin Pertanggungjawab n dan Eskalasi Kompleksitas Pembuktian Ilmiah: Dihapusnya frasa yang sangat sakti, yakni "tanpa perlu

	menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	pembuktian unsur kesalahan", merupakan kemunduran paling masif dalam diskursus hukum litigasi lingkungan di Indonesia. Pada masa keemasan UU 2009, asas pertanggungjawaban mutlak (<i>strict liability</i>) beroperasi secara absolut. Jika satelit mendeteksi adanya titik api (kebakaran hutan) seluas puluhan ribu hektar tepat di dalam area koordinat Hak Guna Usaha (HGU) sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka perusahaan tersebut secara otomatis wajib membayar ganti rugi ratusan miliar rupiah. Pengadilan tidak perlu repot mencari tahu apakah yang membakar hutan itu sambaran petir,
--	--	--	--

			konflik lahan dengan masyarakat, pembalakan liar, atau perintah dari direksi perusahaan itu sendiri. Fakta bahwa kebakaran terjadi di wilayah konsesi mereka sudah cukup untuk memvonis. Masuknya UU Cipta Kerja dengan frasa pengganti "dari usaha dan/atau kegiatannya" memaksa pergeseran beban pembuktian (<i>burden of proof</i>). Kementerian LHK atau pihak penggugat kini dipaksa bekerja ekstra keras untuk menyajikan pembuktian kausalitas materiil secara ilmiah (hubungan sebab-akibat langsung) bahwa kerugian tersebut benar-benar diakibatkan oleh serangkaian aktivitas korporasi terkait. Ini menciptakan labirin advokasi (<i>legal loophole</i>) yang
--	--	--	--

			sempurna bagi firma hukum raksasa yang membela perusahaan untuk berdalih lepas tangan atas bencana ekologis di wilayah mereka dengan alasan <i>force majeure</i> atau <i>third-party sabotage</i> .
Pasal 93 (Pembatasan Hak Gugat Masyarakat di PTUN)	(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara berupa: a. izin lingkungan; atau b. izin usaha dan/atau kegiatan, jika tidak dilengkapi izin lingkungan. (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara dimaksud mengikuti hukum acara peradilan tata usaha negara.	(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara berupa Persetujuan Lingkungan. (2) Tata cara pengajuan gugatan... mengikuti hukum acara peradilan tata usaha negara.	Reduksi Obyek Sengketa Yudisial dan Pelemah Daya Gempur Hukum Publik: Mengikuti logika konstruktif dari perombakan di Pasal 1 dan penghapusan efek pembatalan di Pasal 40, rumusan Pasal 93 mengubah secara fundamental "apa" yang dapat digugat oleh masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena kedudukan "Izin Lingkungan" yang mandiri dan mengikat sudah almarhum dan diturunkan derajatnya menjadi "Persetujuan

			Lingkungan", maka masyarakat yang merasa dirugikan kesehatannya akibat pencemaran hanya bisa mengajukan pembatalan atas persetujuan teknisnya saja, bukan menargetkan pencabutan jantung operasinya (Izin Usaha/Perizinan Berusaha). Manuver legislasi ini secara efektif melucuti kemampuan manuver hukum publik (<i>public legal standing</i>). Membatalkan Persetujuan Lingkungan di ranah peradilan teknokratis jauh lebih kompleks, memakan waktu, dan kurang memberikan efek kejut atau tekanan pemaksaan (<i>lack of coercive teeth</i>) dibandingkan membatalkan lisensi usaha secara keseluruhan. Hal ini
--	--	--	---

			menyempurnakan benteng perlindungan administratif guna memastikan iklim kemudahan berusaha (<i>ease of doing business</i>) tidak terganggu oleh gugatan-gugatan dari komunitas adat maupun masyarakat sipil.
Pasal 109 (Transformasi Pemidanaan Administratif)	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00.	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00.	Manifestasi Doktrin <i>Ultimum Remedium</i> dan Depenalisasi Tersembunyi: Jika kita hanya membaca sanksi kurungan (1-3 tahun) dan angka dendanya (Rp 1-3 Miliar), sekilas tampak tidak ada perubahan esensial selain sinkronisasi terminologi "Izin Lingkungan" menjadi "Perizinan Berusaha". Namun, ilusi legislatif ini baru terungkap ketika pasal pidana ini ditafsirkan bersamaan dengan norma-norma transisi

			pada klaster Sanksi Administratif UU Cipta Kerja (Pasal 76 dan seterusnya, beserta ketentuan turunannya). Terdapat pergeseran rezim penegakan hukum dari mazhab <i>Primum Remedium</i> (di mana instrumen pemenjaraan hukum pidana menjadi senjata pertama yang digunakan untuk menindak kejahatan lingkungan massal), menjadi sangat mutlak bersandar pada <i>Ultimum Remedium</i> (hukum pidana dijadikan palu terakhir yang hanya diketuk jika semua opsi lain gagal). Berdasarkan prinsip keterlanjuran (<i>omnibus principle of compliance</i>), jika hari ini ditemukan sebuah tambang raksasa beroperasi di dalam kawasan hutan negara
--	--	--	--

			tanpa izin selama bertahun-tahun, negara tidak akan seketika menangkap dan memenjarakan <i>Chief Executive Officer</i> (CEO) atau dewan direksinya. Sebaliknya, korporasi pelanggar tersebut akan "diampuni" atau diberi waktu transisi untuk memperbaiki dokumen pelaporan kerjanya dan diwajibkan membayar denda administratif yang disesuaikan (<i>Administrative Settlement</i>). Negara berpandangan bahwa memenjarakan para pebisnis elite justru akan menciptakan sentimen negatif pada pasar modal, ketakutan investor asing, dan instabilitas makroekonomi, sehingga penyelesaian di luar jalur pro-justitia (melalui <i>denda</i> dan
--	--	--	--

			perbaikan izin) dikedepankan demi stabilitas rezim pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
--	--	--	--